

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1387/2538

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นาย อาวุธ ถมพิรา
บริษัท ไทยกรุป จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114 จำเลยผู้ล้มละลายและผู้คัดค้านกลับคืนสู่ฐานะเดิมผู้คัดค้านต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลยแต่เนื่องจากผู้คัดค้านไม่อาจคืนที่ดินให้แก่จำเลยได้ เพราะผู้คัดค้านได้ขายให้แก่บุคคลภายนอกผู้สุจริตไปแล้วผู้คัดค้านก็ต้องคืนเงินที่ขายได้ให้แก่จำเลยโดยเต็มจำนวนเพราะเป็นกรณีที่ผู้คัดค้านรับโอนที่ดินไว้โดยไม่สุจริตอันฝ่าฝืนต่อมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 จะนำเงินที่ผู้คัดค้านไถ่ถอนจำนองที่ดินก่อนขายให้แก่บุคคลภายนอกมาหักออกจากเงินที่ผู้คัดค้านต้องชดใช้ราคาแทนไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2532 โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้ เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองไว้เด็ดขาดเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2534 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2532 จำเลยที่ 2 โอน

ขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 ตามโฉนดเลขที่ 438 และ 439 ให้แก่ผู้
คัดค้าน ในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้เป็นบุคคลล้ม
ละลายด้วยราคาต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงทั้งผู้คัดค้านทราบเป็นอย่างดีว่าจำเลยที่ 2 เป็น
ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้
จนต้องยอมให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ฟ้องบังคับจำนองที่ดินทั้งสองแปลง
พฤติการณ์ของผู้คัดค้านแสดงให้เห็นเป็นพิรุณว่าได้โอนที่ดินทั้งสองแปลง โดยไม่
สุจริตและไม่มีค่าตอบแทนชอบที่จะถูกเพิกถอนการโอนที่ดินทั้งสองแปลง ตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 114 ขอให้มีความสั่งเพิกถอนการโอนที่ดิน
โฉนดเลขที่ 438 และ 439 ตำบลตี่ลั้ง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีระหว่างจำเลย
ที่ 2 กับผู้คัดค้าน ให้ทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยให้ผู้คัดค้านโอนที่ดินทั้งสอง
แปลงดังกล่าวคืนสู่กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 หากไม่โอนให้ถือเอาคำพิพากษาของ
ศาลเป็นการแสดงเจตนาของผู้คัดค้าน ในกรณีไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้
คัดค้านใช้ราคาแทนเป็นเงิน 5,394,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่มิได้สั่งให้เพิกถอนการโอนจนกว่าจะชำระเสร็จแก่กองทรัพย์สินของ
จำเลยที่ 2

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่ทราบมาก่อนว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว จนไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจ้าหนี้ได้ เพราะ
จำเลยที่ 2 มีที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้แก่ธนาคาร
กรุงไทย จำกัด เมื่อจำเลยที่ 2 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ชอบที่จะฟ้อง
บังคับจำนองยึดที่ดินทั้งสองแปลงออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ได้ ธนาคาร
กรุงไทย จำกัด มิได้ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ร้องกล่าวอ้างลอย ๆ ว่า
จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2532 จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองที่ดินทั้งสองแปลงจาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เรียบร้อยแล้วการที่ผู้คัดค้านรับโอนที่ดินทั้งสองแปลงมาจาก

จำเลยที่ 2 ได้กระทำโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ทั้งราคาที่ดินทั้งสองแปลงมิได้ต่ำกว่าราคาเป็นจริงตามสภาพของที่ดินและราคาประเมินของทางราชการเนื่องจากราคาประเมินของทางราชการ ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงมีราคาเพียง 247,820 บาท เท่านั้น การที่ผู้ร้องขอให้ผู้คัดค้านใช้ราคาที่ดินทั้งสองแปลงเป็นเงิน 5,394,000 บาท จึงเป็นการไม่ถูกต้อง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านใช้ราคาที่ดินพิพาทแทนเป็นเงิน 1,900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่มิคำสั่ง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้คัดค้านใช้ราคาแทนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นเงิน 1,280,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านและผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทสองแปลงตามโฉนดเลขที่ 438 และ 439 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งจดทะเบียนจํานองเป็นประกันหนี้ไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ต่อมาธนาคารกรุงไทย จำกัด ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้ชำระหนี้และบังคับจํานองที่ดินพิพาททั้งสองแปลง ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้และยึดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาดตามคดีหมายเลขแดงที่ 7703/2523 ของศาลชั้นต้น ระหว่างประกาศการขายทอดตลาด จำเลยที่ 2 ได้ขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงแก่ผู้คัดค้าน โดยมอบอำนาจให้ผู้คัดค้านไปชำระหนี้จดทะเบียนไถ่ถอนจํานองที่ดิน

พิพาททั้งสองแปลงจากธนาคารกรุงไทย จำกัด เป็นเงิน 620,000 บาท แล้วจำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่ผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2532 ต่อมาวันที่ 6 มีนาคม 2532 ผู้คัดค้านได้ขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่นายณรงค์ศักดิ์ ชวรางกูร เป็นเงิน 1,900,000 บาท ครั้นวันที่ 29 กันยายน 2532 โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้เป็นบุคคลล้มละลายเป็นคดีนี้ พยานหลักฐานของผู้คัดค้านยังไม่พอพียงว่าผู้คัดค้านรับโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงมาโดยสุจริต เมื่อการรับโอนดังกล่าวจำเลยที่ 2 ได้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้จำเลยที่ 2 ล้มละลาย เช่นนี้ศาลจึงมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการโอนได้ตามคำร้อง ผู้คัดค้านต้องส่งมอบที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่กองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 หรือมิฉะนั้นก็ต้องชดใช้ราคาแทนพร้อมดอกเบี้ย ฎีกาข้อนี้ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 แล้วเงินค่าขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจำนวน 1,900,000 บาท ผู้คัดค้านจะต้องส่งคืนกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ทั้งหมดหรือไม่ เพียงใดเห็นว่า เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนการโอนดังกล่าวแล้ว มีผลให้จำเลยที่ 2 และผู้คัดค้านกลับคืนสู่ฐานะเดิม ผู้คัดค้านต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่จำเลยที่ 2 แต่เนื่องจากผู้คัดค้านไม่อาจคืนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่จำเลยที่ 2 ได้เพราะผู้คัดค้านได้ขายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ในราคา 1,900,000 บาท ผู้คัดค้านก็ต้องคืนเงินจำนวน 1,900,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยเต็มจำนวนเพราะเป็นกรณีที่ผู้คัดค้านรับโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงไว้โดยไม่สุจริต อันฝ่าฝืนต่อมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ที่ศาลอุทธรณ์นำเงินที่ผู้คัดค้านไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาททั้งสองแปลงมาหักออกจากเงินที่ผู้คัดค้านชดใช้ราคาแทนนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้คัดค้านใช้ราคาแทนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นเงิน 1,900,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ดุสิต เพชรปลูก-สมาน เวทวินิจ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ